

3과목 4장 직무윤리

신의성실의 원칙은 윤리적 의무이자 법적 의무이다.

직무윤리의 배경

- 영국의 **BITC**와 사회적 책임을 평가하는 **CB Index**가 **윤리경영 평가지수**로 사용된다.
 - **국제투명성기구(TI)**에서 발표하는 **부패인식지수(CPI)**가 경제규모에 비하여 **낮게 평가**된다.

직무윤리

- **본인**에 대한 윤리
 - 법규 준수
 - 자기혁신
 - 품위유지
 - 공정성과 독립성 유지
 - 사적이익 추구 금지
- **회사**에 대한 윤리
 - 상호존중
 - 공용재산 사적이용 금지
 - 경영진 책임
 - 정보 보호
 - 위반행위 보고
 - 대외활동
 - 고용계약 종료후의 의무
- **사회**에 대한 윤리
 - 시장질서 존중 : 회사와 임직원은 공정하고 자유로운 시장경제 질서를 존중하고 이를 유지하기 위해 노력해야한다
 - 주주가치 극대화
 - 사회적 책임

자본시장법상 이해상충방지체계

- **자본시장법**은 금융투자업의 인가 등록시부터 이해상충방지체계를 갖추도록 **의무화**하였다.
 - 금융투자업자는 이해상충 발생 가능성을 파악 평가하고, 내부통제기준에 따라 관리해야 한다.
 - 이해상충 발생 가능성이 있다고 인정되는 경우 그 사실을 투자자에게 알리고, 문제가 없는 수준으로 **낮춘 후 거래**해야 한다.
 - 이해상충 발생 가능성을 낮추기 곤란한 경우 **투자자의 승낙을 얻어 거래**해야 한다.

적합성 원칙

- **일반사모펀드**의 경우에는 적합성원칙이 적용되지 않는다.

설명 의무 위반 시

- **과징금** : 해당 계약으로 얻은 수입의 **50%**까지
 - **과태료** : 설명 의무 위반 시 **1억**까지 부과 가능

표준윤리준칙에 의한 표시의무에서 손실보상(손해배상)이 가능한 경우

- 회사의 위법행위 여부가 불분명한 경우, 사적 화해수단으로 손실을 보상하는 행위는 가능하다.

상품판매 이후 단계의 금융소비자 보호

- **매매체결** 후 다음달 **20일까지** 손익내역, 매매, 잔액 등을 통지해야한다.
 - 금융회사는 금융소비자로부터 자료열람을 요구받은 날로부터 **8일 이내 자료를 열람**할 수 있게 해야한다.
 - 해당 **수수료**는 금융소비자에게 **청구**할 수 있다.
 - 금융상품 판매업자는 금융소비자의 위법계약 **해지요구일**로부터 **10일 이내**에 수락 여부를 결정하여 금융 소비자에게 **통지**해야 한다.
 - 조정신청사건에 대하여 소송진행 중일 때 **법원**은 **소송절차를 중지**할 수 있다.
 - **2천만원 이하**의 소액분쟁사건에 대하여 조정절차가 개시된 경우 조사대상기관은 조정안 제시 전까지 **소송을 제기**할 수 없다.
 - **금융소비자보호법**은 금융상품 뿐만 아니라 예금성 상품, 대출성 상품, 보장성 상품까지 **확대** 적용되었다.

투자권유

- **금융투자업종사자**는 고객의 승낙 또는 부득이한 사유 없이 자신의 업무를 제 3자에게 처리하게 할 수 없다.
 - **투자권유대행인**은 투자권유대행업무를 제3자에게 재위탁 할 수 없다.

직무윤리 위반 시 제재

- 금융투자업종사자가 투자광고규정을 위반한 경우 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.
 - 형사제재 시 행위자에게 벌칙이 병과되어 부과되고, 행위자 외의 법인 또는 개인에게 벌칙이 병과되어 부과될 수도 있다.

개인정보의 처리 및 관리

- 민감정보 및 고유식별정보는 정보주체의 동의를 얻거나 **법령**에서 구체적으로 허용된 경우에 한하여 예외적으로 처리를 허용한다.
 - 주민등록번호는 내외부망의 구분 없이 암호화하여 안전하게 보호하여야 한다.

내부통제기준

- 내부통제기준 위반 시 **금융위원회**는 판매업자의 **임직원**에 대하여 **6월 이내**의 **직무정지**를 요구할 수 있다.
 - 내부통제기준 위반 시 금융투자협회는 **임원**에게 **6월 이내**의 **업무집행정지**를 요구할 수 있다.

자금세탁

- 자금세탁의 3단계
 - 예치단계 → 은폐단계 → 합법화 단계

자금세탁방지기구

- FATF는 연 3회 이상 자금세탁 방지활동에 협조하지 않은 국가를 '비협조국가'로 결정하고 그 수준에 따라 '대응조치국가', '위험고려국가' 등으로 구분하여 발표하고 있다.
 - 위험고려국가는 블랙리스트와 그레이리스트로 분류된다.
 - 자금세탁방지 관련 업무를 주로 수행하는 기관은 FIU(금융정보분석원)이다.
 - 자금세탁방지 관련 대표적인 법은 특정금융거래보고법이다.

위험기반접근법(RBA)

- FATF는 각 국가의 자금세탁위험을 사전에 평가하고 관리할 수 있는 RBA를 적용하여 이행할 것을 요구하고 있다.
 - RBA는 위험도가 높은 분야는 강화된 조치를, 위험도가 낮은 분야는 간소화된 조치를 취하는 자금세탁위험 관리방법이다.
 - 국가에 대하여 관리위험평가 결과 및 조직체계 정비, 국가위험평가 결과에 대한 공유체제를 마련하도록 권고하고 있다.
 - RBA는 위험을 국가위험, 고객위험, 상품위험, 사업(서비스)위험으로 구분한다.

특정금융거래보고법

- 어떤 금융거래가 불법자금이라는 의심이 가거나 거래상대방이 자금세탁을 하고 있다고 의심이 갈 경우 FIU에 보고하는 제도이다.
 - 금융기관 종사자의 주관적 판단에 의존한다는 특성을 가지고 있다.
 - 허위보고하거나 보고내용을 누설하면, 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.

고액현금거래 보고제도

- 원화 1천만원 이상의 현금거래
 - 보고 제외 : 100만원 이하의 무매체 입금거래

자금세탁방지 관련제도

- STR
 - FATCA
 - MCAA

준법감시인

- 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 금융투자회사 전반의 내부통제업무를 수행한다
 - 임면은 이사회의 의결을 거쳐야 하고, 임면 사실을 금융감독원장에게 보고해야 한다.
 - 해임하려면 이사총수 2/3 이상의 찬성으로 의결해야 한다.
 - 사내이사 또는 업무집행책임자 중에서 준법감시인을 선임해야 하고, 임기는 2년 이상이어야 한다.

금융투자회사의 내부통제

- 대표이사를 위원장으로 하는 내부통제위원회를 두고, 매 반기별 1회 이상 회의를 개최해야 한다.

금융회사의 내부통제

- **준법감시인**은 영업점별 **영업관리자**에 대하여 **연1회 이상 교육**을 실시해야 한다.
 - 회사는 영업점별 영업관리자의 **임기를 1년 이상**으로 해야 하며, 업무수행 결과에 따라 적절한 보상을 지급할 수 있다.
 - 임의매매를 한 금융투자업종사자에 대하여 **5년 이하의 징역** 또는 **2억원 이하의 벌금**에 처할 수 있다.
 - 사용범위가 공연, 운동경기 관람, 도서 음반 구입 등 문화활동으로 한정된 **상품권**을 제공하는 경우 부당한 **재산상 이익의 제공**이라 보지 않는다.

FATCA

- 대상계좌는 **예금계좌**, **수탁계좌**, **지분증권** 및 **채무증권**, **보험** 및 **연금계약** 등이다.
 - 대상자는 **미국 시민권자**, **미국 영주권자**, **외국인** 중 세법상 미국 **거주자** 등이다.
 - 개인은 기존계좌가 **5만달러를 초과**하는 경우에만 해당한다.
 - **신규계좌**의 **미국인 여부확인**은 **계좌 개설**시에 해야 한다.

금융소비자보호법상 내부통제체계

- 금융회사의 금융소비자보호 내부통제체계의 구축을 **의무화**하였다.
 - 금융소비자보호에 관한 내부통제조직은 이사회, 대표이사, 금융소비자보호 내부통제위원회, 금융소비자보호 총괄기관 등으로 구성된다.
 - 이사회는 금융소비자보호에 관한 최고 의사결정기구로 금융소비자보호에 관한 기본방침과 내부통제 관련 주요사항을 심의, 의결한다.
 - 대표이사로부터 금융소비자보호 업무를 위임받은 총괄책임자는 **매년 1회 이상** 위임이행사항을 내부통제위원회에 보고해야 한다.

대표이사

- 금융소비자보호 내부통제기준 위반 방지를 위한 예방대책 마련
 - 금융소비자보호 내부통제기준 준수여부에 대한 점검
 - 금융소비자보호 내부통제기준 위반 내용에 상응하는 조치방안 및 기준 마련
 - 준법감시인과 금융소비자보호 총괄책임자의 업무분장 및 조정

금융회사를 자회사 또는 손자회사로 둔 지주회사만 금융상품 및 업무에 대한 광고가 가능하다.

위법계약해지권

- 금융회사는 금융소비자의 **위법계약 해지요구일로부터 10일 이내**에 계약해지의 **수락여부를 결정**하여 금융소비자에게 통지해야 한다.

고객이 가상자산사업자인 경우

- 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인(실소유주)에 대한 사항
 - 가상자산사업자의 신고 수리에 관한 사항
 - 예치금을 고유재산과 구분하여 관리하는지 그 이해에 관한 사항

5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금

- STR관련 정보의 제공을 요구하는 경우

- 신고하지 않고 가상자산거래를 영업으로 하는 경우
- 법령에 따라 제공받은 정보를 그 목적 외의 용도로 사용하는 경우